

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

№

Срок хранения

Архив

ДЕЛО № А56-95279/2021



Том материалов дела № 3

истр.1

Заявитель: В/у ООО «Эффективные конструкции окон»

Викторова Анна Анатольевна

Должник: ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН"

Ответчик: Пешикова Елена Александровна

НАЗНАЧЕНО

«20» 06 22 г. «11» ч. «55» м.

Отложено «25» 07 22 г. 14:20

«___» ч. «___» м.

Отложено «___» _____ г.

«___» ч. «___» м.

ПОСЛАНЫ

Определения Решения

Истцу

Ответчику

Начато

Окончено

95279/2021

истр.1

УКАЗАНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ К СЛУШАНИЮ

1. Назначить к рассмотрению на «10» 08 22 г. на «11» час. «55» м.

2. Предложить:

истцу: _____

ответчику: _____

3-им лицам: _____

3. Вызвать в заседание представителя: _____

«_____»

г.

Судья _____

ЯВКА СТОРОН

	Должность	Фамилия, инициалы	Телефон	Доверенность
Ист.				
Отв.				
Др.				



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
20 апреля 2022 года

Дело № А56-95279/2021/испр.1

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Терешенков А.Г.

ознакомившись с ходатайством
временного управляющего ООО «Эффективные конструкции окон» Викторовой Анны
Анатольевны (адрес для корреспонденции: 192242, г. Санкт-Петербург,
ул. Будапештская д.11, а/я 20)
об истребовании документов
ответчик по обособленному спору:
Пешикова Елена Александровна (195269, г. Санкт-Петербург, ул. учительская д.18, к.3,
кв.82)
общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (место
нахождения (адрес): 191214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореца, д.112, корп.1, лит А,
пом.15Н, ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545)

установил:

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
заявлением от о признании общества с ограниченной ответственностью «Эффективные
конструкции окон» (далее - должник, ООО «Эффективные конструкции окон»)
несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 29.10.2021 указанное заявление принято к
производству.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон №127-ФЗ, Закон о
банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).

Определением от 06.12.2021 по делу А56-95279/2021 в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» введена процедура
наблюдения, временным управляющим утверждена Викторова Анна Анатольевна.
Сведения об этом опубликованы в газете «Коммерсантъ» №231(7193) от 18.12.2021.

12.04.2022 в арбитражный суд через информационную систему «Мой арбитр» от
временного управляющего ООО «Эффективные конструкции окон» Викторовой Анны
Анатольевны поступило ходатайство об истребовании, в котором она просит:

Истребовать у руководителя должника ООО «Эффективные конструкции окон»
Пешиковой Елены Александровны и обязать передать временному управляющему
Викторовой Анне Анатольевне следующие заверенные копии документов и
информацию в отношении должника:

1. учредительные документы;

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

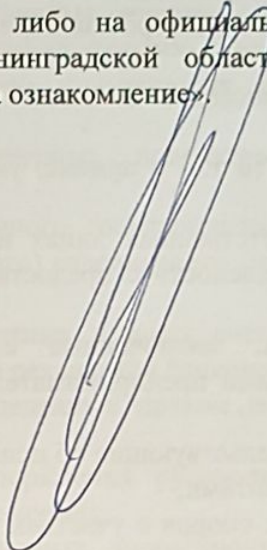
1. Назначить рассмотрение ходатайства в судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции на **20 июня 2022 года в 11 час. 55 мин.** в помещении суда
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 6, зал №3005.

2. Ответчику представить письменный мотивированный отзыв на ходатайство
и доказательства в обоснование своей позиции.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется
телефону: (812) 643-48-23 либо на официальном сайте Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием
сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья

Терешенков А.Г.



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, г.Санкт-Петербург, ул. Смольного д.6

Заявитель: Временный управляющий ООО «Эффективные конструкции окон»

А.А. Викторова

Почтовый адрес: 192242, г.Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.11, а/я 20

телефон: 8(921)931-10-90, эл. почта: mybox_info@inbox.ru

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Дата и время поступления в систему «МС»
«___» _____ часов
Дата и время обработки
«___» _____ часов
13 АПР 2022
«МОИ АРБИТР»

Должник: ООО «Эффективные конструкции окон»

адрес: 191214, г.Санкт-Петербург, пр.Тореза, д.112, корп.1, лит А, пом.15Н

ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545

Генеральный директор: Пешикова Елена Александровна

11.02.1984 г.р., ст. Барсуковская Кочубеевского р-на Ставропольского края

Адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, ул.Учительская, д.18, к.3, кв.82

Заявитель: Глазкова Елена Юрьевна

20.12.1981, гор. Ленинград; адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 10, к. 1, кв. 164

Дело № А56-95279/2021

Судья Терешенков А.Г.

ХОДАТАЙСТВО

об истребовании бухгалтерской и иной документации должника

Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынесено определение по делу № А56-95279/2021 Терешенков А.Г. от 06.12.2021 г. (резолютивная часть объявлена 06.12.2021 г.) об открытии процедуры наблюдения в отношении ООО «Эффективные конструкции окон» (адрес: 191214, г.Санкт-Петербург, пр.Тореза, д.112, корп.1, лит А, пом.15Н, ИНН 7802568545, ОГРН 1167847133365). Временным управляющим ООО «Эффективные конструкции окон» утверждена Викторова Анна Анатольевна (ИНН 781650073424, СНИЛС 055-672-675-90), член САУ "Авангард" (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, адрес: 105062, Москва г, Макаренко ул, 5, 1А, пом. 1. комн. 8.9.10).

Согласно п. 3.2 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

В соответствии с п. 1 ст. 66 Закона о банкротстве временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. Органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

В соответствии с п. 2 ст. 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Временным управляющим направлено письмо руководителю ООО «Эффективные конструкции окон» с требованием о предоставлении документов и сведений в отношении должника исх.№1 от 20.12.2021 и исх.№2 от 20.12.2021. В связи с неполучением ответа, повторно исх.№1 был направлен 14.02.2022.

До настоящего времени в нарушение п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве руководителем ООО «Эффективные конструкции окон» не исполнена обязанность по передаче временному управляющему запрошенных им сведений и документов, необходимых для осуществления возложенных на него обязанностей.

Пунктом 1 ст. 67 Закона о банкротстве установлены обязанности временного управляющего, в том числе: принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; проводить анализ финансового состояния должника; выявлять кредиторов должника.

Исходя из положений ст. 70 Закона о банкротстве и п.п. 2, 3 Временных правил проверки арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855, Правил проведения арбитражными управляющими финансового анализа, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 № 367, следует, что в обязанности временного управляющего входит проведение анализа финансового состояния должника и анализа сделок должника, выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

Бездействие руководителя должника ООО «Эффективные конструкции окон» по предоставлению истребуемых временным управляющим бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника, перечня имущества и имущественных прав, влечет невозможность исполнения временным управляющим полномочий, возложенных на него законом.

В частности, не передача сведений и документов руководителем должника не позволяет временному управляющему проводить анализ финансового состояния должника, проверку наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок и проверку наличия (отсутствия) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, принимать меры, направленные на обеспечение сохранности имущества должника.

Согласно ч. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК) лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лица, у которого они находятся, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данных доказательств.

Кроме того, в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что на руководителе должника лежит обязанность по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 223 АПК РФ, статьями 60, 64, 66 Закона о банкротстве,

ПРОШУ:

Истребовать у руководителя должника ООО «Эффективные конструкции окон» Пешиковой Елены Александровны и обязать передать временному управляющему Викторовой Анне Анатольевне следующие заверенные копии документов и информацию в отношении должника:

1. учредительные документы;
2. свидетельство ИНН;
3. свидетельство ОГРН;
4. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
5. сведения об аффилированных лицах должника;
6. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
7. протоколы и решения собраний органов управления должника;
8. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
9. лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
10. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

11. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
12. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
13. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
14. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
15. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
16. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;
17. учетную политику и документы, утвердившие ее;
18. документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
19. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
20. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
21. налоговую отчетность за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
22. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
23. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
24. расшифровку финансовых вложений;
25. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;
26. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
27. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
28. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
29. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
30. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;
31. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
32. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
33. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
34. заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
35. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;
36. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), трудовые договоры с работниками;
37. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;
38. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
39. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;
40. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

41. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

42. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

43. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

44. сведения о наличии обременений имущества должника;

45. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

46. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

47. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

48. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время.

Приложение:

1. Копия письма бывшему руководителю ООО «Эффективные конструкции окон» исх. №1 от 20.12.2021 и №2 от 20.12.2021, почтовая квитанция от 14.02.2022 г.;

2. Доказательства направления настоящего ходатайства.

Временный управляющий
ООО «Эффективные конструкции окон»



А.А. Викторова

4 апреля 2022 г.

5

формация о документе дела

5279/2021

279/2021

ление об истребовании доказательств

ступления

12.04.2022 22:53

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Терешенков А. Г.

ель

Викторова Анна В/у

тая информация

Мобильный телефон: +78219311090

e-mail: mybox_info@inbox.ru

стики:

Физическое лицо

Российская Федерация, 192242, Санкт-Петербург г., к. Санкт-Петербург, ул Будапештская, 11, а/я 20

стники дела

стец

Ответчик

Третье лицо

ена Юрьена Глазкова

ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН"

Викторова Анна В/у

ные простой электронной подписи заявителя

Викторова Анна Анатольевна

Идентификатор ЕСИА: 240818349

ументы рассмотрения

Документ	Дата	ФИО подписавшего	Должность подписавшего	Вложенные файлы
Заявление об истребовании доказательств		Викторова Анна Анатольевна	временный управляющий	• Ходатайство об истребовании документов у руководителя должника.pdf • Приложение. Письмо-запрос должнику 1 от 20.12.2021.pdf • Приложение. Уведомления должника 2 от 20.12.2021.pdf • Приложение, квитанция об отправке запроса Должнику.pdf • Приложение, почтовые квитанции подтверждающие направление данного ходатайства ответчикам.pdf

78 А В 2041345

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург, тридцатого мая две тысячи двадцать второго года.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Эффективные Конструкции Окон", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7802568545, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167847133365, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 78 №009466305, дата государственной регистрации: 15 марта 2016 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, код причины постановки на учет (КПП): 780201001, адрес юридического лица: 194214, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТОРЕЗА ПРОСПЕКТ, ДОМ 112, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 15-Н, юридическое лицо действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, дата регистрации: 15 марта 2016 года, в лице Генерального директора **Пешиковой Елены Александровны**, 11 февраля 1984 года рождения, место рождения: ст. Барсуковская Кочубеевского р-на Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 07 05 586985, выданный отделом внутренних дел Кочубеевского района Ставропольского края 24 августа 2005 года, код подразделения 262-014, зарегистрированной по месту жительства по адресу: Санкт-Петербург, улица Учительская, дом 18, корпус 3, квартира 82, действующей на основании Устава и Решения № 1 об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "Эффективные Конструкции Окон" от 03 марта 2016 года, настоящей доверенностью уполномочивает

г-р **Бут-Гусам Дмитрия Викторовича**, 29 июня 1984 года рождения, место рождения: с. Нечатово Федоровского с/с Столинского района Брестской обл. Белорусской ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 40 15 450537, выданный ТП № 11 отдела УФС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не г. Санкт-Петербурга 17 марта 2016 года, код подразделения 780-011, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Санкт-Петербург, улица Сантьяго-де-Куба, дом 6, корпус 1, квартира 98,

представлять **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Эффективные Конструкции Окон"** в органах Федеральной миграционной службы, органах Федеральной Налоговой Службы, в частности реализовывать права предусмотренные статьей 21 Налогового кодекса Российской Федерации в полном объеме, в том числе:

- непосредственно представлять интересы **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Эффективные Конструкции Окон"** при проведении налогового контроля независимо от формы налогового контроля, времени и места его проведения;

- вступать в отношение с налоговыми органами по поводу постановки на учет, представления налоговых деклараций, истребуемых документов и сведений с правом их подписи в полном объеме прав, предоставленных Налоговым кодексом Российской Федерации предпринимателю;

- сдавать отчетность, в том числе во внебюджетные фонды, получать отсрочку, рассрочку платежей или налоговый кредит, производить зачет и возврат излишне уплаченной или излишне взысканной суммы налогов;

представлять интересы **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Эффективные Конструкции Окон"** во всех административных, государственных, коммерческих и иных органах, организациях, учреждениях, в том числе в Администрации, в налоговых инспекциях, в отделе статистики, Пенсионном фонде, в Фонде обязательного медицинского страхования, в Фонде занятости, в отделах и филиалах Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Фонде социального страхования, а также в других фондах и лицензирующих органах, банковских учреждениях, в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России, по всем вопросам касающимся Общества, с

Санкт-

3
в Санкт-Петербурге
во всех учреждениях, связанных с исполнением судебных постановлений, в том числе в Службах судебных приставов, с правом подачи исполнительных листов и заявлений для исполнительного производства, подавать разного рода заявления, оплачивать необходимые пошлины, тарифы, сборы, распоряжаться предоставленными для этих целей денежными средствами, расписываться, выполнять другие действия и формальности, связанные с данным поручением,

получать любую почтовую телеграфную ценную и всякого рода корреспонденцию, в том числе заказную с объявленной ценностью с простыми и заказными уведомлениями, бандероли и посылки, поступающие на имя **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Эффективные Конструкции Окон"** в любом почтовом отделении связи на территории Российской Федерации, в том числе заказных писем, повесток, а также выполнять другие действия и формальности, связанные с данным поручением,

для чего предоставляется право подавать и получать любые справки и документы, подавать заявления, расписываться, уплачивать и получать следуемые суммы, а также выполнять все другие действия и формальности, связанные с данным поручением.

Доверенность выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух.

Я, как участник сделки, понимаю разъяснения временно исполняющей обязанности нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям.

Информация, установленная временно исполняющей обязанности нотариуса с моих слов, внесена в текст сделки верно.

доверитель Пашина Елена Александровна



Российская Федерация

Санкт-Петербург

Тридцатого мая две тысячи двадцать второго года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Рыжковой Еленой Владимировной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Пашина Сергей Георгиевич.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению заявителя.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность заявителя установлена, дееспособность проверена.

Правоспособность юридического лица и полномочия его представителя проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 78/334-и/78-2022-1-1527

Уплачено за совершение нотариального действия: 2600 руб. 00 коп.



Е.В. Рыжкова

Рыжкова Е.В.



Итого в настоящем

документе 9 лист 4

НОТАРИУС: *Е.В. Рыжкова*

12.937.262

ООО «Эффективные Конструкции Окон»

ИНН/КПП: 7802568545/780201001, ОГРН 1167847133365

194214, г. Санкт-Петербург, Проспект Тореза, д. 112, корп. 1, лит. А, пом. 15-н

р/с. 40702810131260004975, к/с. 30101810300000000811,

Банк ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург, БИК 044030811

тел. 322-84-44

Исх. № 01/22
от 20.06.2022

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.б

Информационное письмо

ООО «ЭКО», просит перенести заседание по рассмотрению Дела М А56-95279/2021/истр.1, в связи с трагическими обстоятельствами (похоронами) у нашего представителя Бут-Гусаим Дмитрия Викторовича по доверенности №78 А В 2041345 от 30.05.2022г.
Просим перенести заседание на неделю.

Копию доверенности прилагаем.

Генеральный директор
ООО «ЭКО»



Документ из ИПС "Кодекс"

Дата экспорта в БРАС: 23.04.2022 6:13:18
4 объекта

• Письмо 4500-259/2022

A56-95279/2021

Штрих-код: 19085471503821

Кому: Глазкова Елена Юрьевна

Куда: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул Туристская, д.10, корп.1, кв.164

Дата печати: 2022-04-22 11:20:46.75

Масса: 20

Кто печатал конверты: Румянцева М.О.

Номер в реестре: 23

Отправлено: 2022-04-26

Возвращено: 2022-05-17 14:34:59.64

Состояние возврата: Письмо не доставлено

Причина возврата: Причина не определена

КЗУ: KYZ

Вид письма: Простое письмо

• Письмо 4500-260/2022

A56-95279/2021

Штрих-код: 19085471503838

Кому: ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН"

Куда: 191214, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр.Тореза, д.112, корп.1, лит А

Дата печати: 2022-04-22 11:20:48.39

Масса: 20

Кто печатал конверты: Румянцева М.О.

Номер в реестре: 6

Отправлено: 2022-04-26

Возвращено: 2022-05-17 14:32:32.84

Состояние возврата: Письмо не доставлено

Причина возврата: Причина не определена

КЗУ: KYZ

Вид письма: Простое письмо

• Письмо 4500-261/2022

A56-95279/2021

Штрих-код: 19085471503845

Кому: В/у ООО "Эффективные конструкции окон"

Куда: 192242, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.11, а/я 20

Дата печати: 2022-04-22 11:20:51.33

Масса: 20

Кто печатал конверты: Румянцева М.О.

Номер в реестре: 7

Отправлено: 2022-04-26

Возвращено: 2022-05-13 15:45:08.69

Состояние возврата: Письмо не доставлено

Причина возврата: Причина не определена

КЗУ: KYZ

Вид письма: Простое письмо

• Письмо 4500-262/2022

A56-95279/2021

Штрих-код: 19085471503852

Кому: Пешикова Елена Александровна

Куда: 195269, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Учительская,

д.18, к.3, кв.82

Дата печати: 2022-04-22 11:20:56.61

Масса: 20

Кто печатал конверты: Румянцева М.О.

Номер в реестре: 8

Отправлено: 2022-04-26

КЗУ: KYZ

Вид письма: Простое письмо

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19085471503821

Письмо
Отправитель: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Получатель: Глазкова Елена Юрьевна

Дата и время	Статус	Место	Вес
26 апр. 2022, 11:49	Принято в отделение связи	190121, Санкт-Петербург	20 г
26 апр. 2022, 14:07	Получено место приема	190121, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 15:03	Прибыло в сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 16:05	Получено сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 16:12	Прибыло в сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 16:26	Получено сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 17:37	Прибыло в сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
27 апр. 2022, 09:09	Получено сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
27 апр. 2022, 11:39	Прибыло в место вручения	197374, Санкт-Петербург	20 г
28 апр. 2022, 08:01	Неудачная попытка вручения	197374, Санкт-Петербург	20 г
05 мая 2022, 05:43	Возврат отправителя из-за истечения срока хранения	197374, Санкт-Петербург	20 г

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19085471503821

Письмо
Отправитель: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Получатель: Глазкова Елена Юрьевна

Дата и время	Статус	Место	Вес
06 мая 2022, 13:00	Получено место возврата/доставки	197374, Санкт-Петербург	20 г
06 мая 2022, 17:33	Прибыло в сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
06 мая 2022, 22:36	Сортировка	200973, Санкт-Петербург	
06 мая 2022, 23:28	Получено сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
07 мая 2022, 00:02	Прибыло в сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
07 мая 2022, 00:07	Получено сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
07 мая 2022, 00:26	Прибыло в сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
07 мая 2022, 08:04	Получено сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
07 мая 2022, 10:57	Прибыло в место вручения	191124, Санкт-Петербург	20 г
07 мая 2022, 17:58	Вручение адресату почтальоном	191124, Санкт-Петербург	20 г



Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19085471503845

Письмо
Отправитель: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Получатель: Ву ООО "Эффективные конструкции окон"

Дата и время	Статус	Место	Вес
26 апр. 2022, 11:49	Принято в отделение связи	190121, Санкт-Петербург	20 г
26 апр. 2022, 14:07	Получено место приема	190121, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 15:04	Прибыло в сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 16:05	Получено сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 16:12	Прибыло в сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 16:26	Получено сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
26 апр. 2022, 17:37	Прибыло в сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
27 апр. 2022, 00:37	Сортировка	200973, Санкт-Петербург	
27 апр. 2022, 10:11	Получено сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
27 апр. 2022, 12:43	Прибыло в место вручения	192242, Санкт-Петербург	20 г
05 мая 2022, 08:50	Возврат отправителю из-за истечения срока хранения	192242, Санкт-Петербург	20 г
05 мая 2022, 09:54	Получено место возврата/досыли	192242, Санкт-Петербург	20 г

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19085471503845

Письмо
Отправитель: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Получатель: Ву ООО "Эффективные конструкции окон"

Дата и время	Статус	Место	Вес
05 мая 2022, 11:16	Прибыло в сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
05 мая 2022, 16:31	Сортировка	200973, Санкт-Петербург	
05 мая 2022, 18:03	Получено сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
05 мая 2022, 18:11	Прибыло в сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
05 мая 2022, 19:16	Получено сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
05 мая 2022, 19:53	Прибыло в сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
06 мая 2022, 07:29	Получено сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
06 мая 2022, 10:24	Прибыло в место вручения	191124, Санкт-Петербург	20 г
06 мая 2022, 15:53	Вручение адресату почтальоном	191124, Санкт-Петербург	20 г

16

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

г. Санкт-Петербург
20 июня 2022г.

Дело № 56- 95279/2021/истр.1

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
председательствующего - судьи Терешенкова А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Созиевой М.В.

в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 3003

рассмотрев в судебном заседании заявление

временного управляющего ООО «Эффективные конструкции окон» Викторовой Анны Анатольевны (адрес для корреспонденции: 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д. 11, а/я 20)

об истребовании документов

ответчик по обособленному спору:

Пешикова Елена Александровна (195269, г. Санкт-Петербург, ул. учительская д. 18, к. 3, кв. 82)

общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (место нахождения (адрес):

191214, г. Санкт-Петербург, пр. Горького, д. 112, корп. 1, лит. А, пом. 15Н, ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545)

В судебном заседании участвуют:

От заявителя: Викторова А.А. (написано)

От должника: г.р. ко Андрей В. В. дов от 06.08.19 г.

От иных лиц:

Председательствующий объявляет состав арбитражного суда, сообщает кто ведет протокол судебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы.

По результатам объявления состава суда заявлены отводы:

☒ не заявлены

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», и выясняет их мнение о последовательности проведения процессуальных действий.

Заявлены ходатайства и заявления; суд вынес определения без удаления из зала судебного заседания

г.р. ко х. во об отводе с/з

Суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании объявлен перерыв до « » 2022г. в « : »
в зале № 3003

☐ После перерыва судебное заседание было продолжено
Рассмотрение дела (заявления) отложено на «25» 07 2022г. в «14:20» в
зале № 3003

Судом проведено исследование доказательств. Дополнений не заявлено.
Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу.
Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами.
Суд удалился на совещание для принятия решения (определения).
Объявлена резолютивная часть решения (определения).
Вынесено решение (определение)

Участникам процесса разъяснен порядок его обжалования.

Лицам, участвующим в деле объявлено, что решение (определение) будет изготовлено в полном объеме (при оглашении резолютивной части решения (определения)) в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

Судебное заседание открыто 12:03 окончено 12:07

В ходе судебного заседания ☒ использованы средства аудиозаписи.

☐ не использовались средства аудиозаписи.

Судья

Терешенков А.Г.

Секретарь с/з

Созиева М.В.

17

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Санкт-Петербург
25 июля 2022 г.

Дело № А56-95279/2021/истр.1

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
председательствующего - судьи Терешенкова А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рыжковой К.Ю
в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, зал № 3005

заявление временного управляющего ООО «Эффективные конструкции окон» Викторовой Анны Анатольевны
(адрес для корреспонденции: 192242, г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская д.11, а/я 20)
об истребовании документов

ответчик по обособленному спору:

Пешикова Елена Александровна (195269, г.Санкт-Петербург, ул.учительская д.18, к.3, кв.82)
общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (место нахождения (адрес):
191214, г.Санкт-Петербург, пр.Тореза, д.112, корп.1, лит А, пом.15Н, ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545)

В судебном заседании участвуют:

От заявителя: _____

От должника: _____

От иных лиц: _____

Председательствующий объявляет состав арбитражного суда, сообщает кто ведет протокол судебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы.

По результатам объявления состава суда заявлены отводы:

☒ не заявлены

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», и выясняет их мнение о последовательности проведения процессуальных действий.

Заявлены ходатайства и заявления; суд вынес определения без удаления из зала судебного заседания

Суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании объявлен перерыв до « _____ » _____ 202 г. в « _____ : _____ » в зале № 3005

☐ После перерыва судебное заседание было продолжено

Рассмотрение дела (заявления) отложено на « _____ » _____ 202 г. в « _____ : _____ » в зале № 3005

удовлет.

Судом проведено исследование доказательств. Дополнений не заявлено.

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу.

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами.

Суд удалился на совещание для принятия решения (определения).

Объявлена резолютивная часть решения (определения).

Участникам процесса разъяснен порядок его обжалования.

Лицам, участвующим в деле объявлено, что решение (определение) будет изготовлено в полном объеме (при оглашении резолютивной части решения (определения)) в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

Судебное заседание открыто 14:26 окончено 14:27

В ходе судебного заседания ☐ использованы средства аудиозаписи.

☒ не использовались средства аудиозаписи.

Судья

Терешенков А.Г. Терешенков А.Г.

Секретарь

Рыжкова К.Ю. Рыжкова К.Ю.



18

**Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть

определения

25 июля 2022 года

Дело № А56-95279/2021/истр.1

Руководствуясь статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 45, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Истребовать у руководителя должника ООО «Эффективные конструкции окон» Пешиковой Елены Александровны и обязать передать временному управляющему Викторовой Анне Анатольевне следующие заверенные копии документов и информацию в отношении должника:

- 1.учредительные документы;
- 2.свидетельство ИНН;
- 3.свидетельство ОГРН;
- 4.документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- 5.сведения об аффилированных лицах должника;
- 6.документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
- 7.протоколы и решения собраний органов управления должника;
- 8.свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
- 9.лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
- 10.сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
- 11.перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
- 12.выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
- 13.реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
- 14.список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
- 15.приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
- 16.сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;
- 17.учетную политику и документы, утвердившие ее;
- 18.документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

19.бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

20.отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

21.налоговую отчетность за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

22.расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

23.расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

24.расшифровку финансовых вложений;

25.оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

26.книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

27.список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

28.список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

29.справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

30.сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

31.сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

32.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

33.отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

34.заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

35.утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

36.приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д.), трудовые договоры с работниками;

37.сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность

38.гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

39.сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

40.сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

41.список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

42.полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
02 августа 2022 года

Дело № А56-95279/2021/истр.1

Резолютивная часть определения объявлена 25 июля 2022 года.
Полный текст определения изготовлен 02 августа 2022.

**Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Терешенков А.Г.**

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/ Рыжковой К.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании ходатайство временного управляющего ООО
«Эффективные конструкции окон» Викторовой Анны Анатольевны (адрес для
корреспонденции: 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.11, а/я 20)
об истребовании документов
ответчик по обособленному спору:

Пешикова Елена Александровна (195269, г. Санкт-Петербург, ул. учительская д.18, к.3,
кв.82)

общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (место
нахождения (адрес): 191214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореца, д.112, корп.1, лит А,
пом.15Н, ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545)

при участии согласно протоколу судебного заседания

установил:

заявлением от о признании общества с ограниченной ответственностью
«Эффективные конструкции окон» (далее - должник, ООО «Эффективные конструкции
окон») несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 29.10.2021 указанное заявление принято к
производству.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее - АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон №127-ФЗ, Закон о
банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).

Определением от 06.12.2021 по делу А56-95279/2021 в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» введена процедура
наблюдение, временным управляющим утверждена Викторова Анна Анатольевна.
Сведения об этом опубликованы в газете «Коммерсантъ» №231(7193) от 18.12.2021.

12.04.2022 в арбитражный суд через информационную систему «Мой арбитр» от
временного управляющего ООО «Эффективные конструкции окон» Викторовой Анны
Анатольевны поступило ходатайство об истребовании, в котором она просит:

Истребовать у руководителя должника ООО «Эффективные конструкции окон»
Пешиковой Елены Александровны и обязать передать временному управляющему

Викторовой Анне Анатольевне следующие заверенные копии документов и информацию в отношении должника:

1. учредительные документы;
2. свидетельство ИНН;
3. свидетельство ОГРН;
4. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
5. сведения об аффилированных лицах должника;
6. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
7. протоколы и решения собраний органов управления должника;
8. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
9. лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
10. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
11. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
12. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
13. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
14. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
15. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
16. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;
17. учетную политику и документы, утвердившие ее;
18. документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
19. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
20. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
21. налоговую отчетность за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
22. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
23. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
24. расшифровку финансовых вложений;
25. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;
26. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;
27. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;
28. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

29.справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

30.сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

31.сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

32.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

33.отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

34.заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

35.утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

36.приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками;

37.сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов

38.гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

39.сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

40.сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

41.список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

42.полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

43.документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

44.сведения о наличии обременении имущества должника;

45.сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

46.сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

47.сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

48.иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время.

Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив представленные доказательства, установил следующее.

Согласно представленным выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц Пешикова Елена Александровна является руководителем должника.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В связи с утверждением временным управляющим должником арбитражный управляющий направил в адрес должника на имя руководителя должника уведомление-запрос от 20.12.2021 №1, №2 о предоставлении заверенной документации, поименованной выше, который остался без удовлетворения.

В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» указано, что в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Поскольку руководитель должника добровольно не исполнил указанные требования Закона о банкротстве, ходатайство арбитражного управляющего подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Истребовать у руководителя должника ООО «Эффективные конструкции окон» Пешиковой Елены Александровны и обязать передать временному управляющему Викторовой Анне Анатольевне следующие заверенные копии документов и информацию в отношении должника:

1. учредительные документы;
2. свидетельство ИНН;
3. свидетельство ОГРН;
4. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
5. сведения об аффилированных лицах должника;
6. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
7. протоколы и решения собраний органов управления должника;
8. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
9. лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;
10. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);
11. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;
12. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
13. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;
14. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;
15. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;
16. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей;
17. учетную политику и документы, утвердившие ее;

18.документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

19.бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

20.отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

21.налоговую отчетность за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

22.расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

23.расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

24.расшифровку финансовых вложений;

25.оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

26.книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

27.список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

28.список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

29.справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

30.сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

31.сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

32.последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

33.отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

34.заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

35.утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

36.приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками;

37.сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность

38.гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

39.сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

40.сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

41.список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

42.полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

43.документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

44.сведения о наличии обременении имущества должника;

45.сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

46.сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

47.сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время;

48.иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 06.12.2018 г. по настоящее время.

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Судья

Терешенков А.Г.

Ознакомление с материалами дела

[illegible]